

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2248/2538

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

โจทก์

นาย ยุทธนา อุ่แสงทอง กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 243

พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 32

เมื่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดซื้อที่ดินแล้วสิทธิของผู้เช่าที่ดินตาม สัญญาเช่าหรือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเช่าจะต้องสิ้นสุดลงตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาตรา32โดยไม่ต้องคำนึงถึงผู้เช่าจะเป็นใครหรือเช่าอยู่ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการเช่าหรือไม่ กรณีคู่ความนำสืบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นเพียงพอที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัย ประเด็นข้อพิพาทในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่น่าสืบนั้นได้แต่เพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปตามลำดับชั้นศาลย่อมมีอำนาจให้ ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัยในปัญหานั้นได้

---

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ พินาศ เพิกถอน นิติกรรม สัญญาซื้อขาย ที่ดินโฉนด เลขที่ 12686 ซึ่ง จำเลย ที่ 1 ขาย ให้ แก่ จำเลย ที่ 3 และ ที่ 4 ส่วน หนึ่ง และ ขอให้ เพิกถอน นิติกรรม สัญญา ให้ โดยเสนาหา ที่ดินโฉนด เลขที่ 12686 ระหว่าง จำเลย ที่ 1 กับ จำเลย ที่ 2 แล้ว ให้จำเลย ที่ 1 กับ จำเลย ที่ 2 ใน ฐานะ ทายาท ของ นาย

ทุเรียน ร่วมกัน จดทะเบียน โอน ที่ดิน ดังกล่าว ให้ โจทก์ ตาม สัญญาจะขาย หาก จำเลย ทั้ง สี่ไม่ปฏิบัติ ตาม ก็ ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น การแสดง เจตนา แทน จำเลย ทั้ง สี่ด้วย ซึ่ง โจทก์ ตกลง จะ ชำระ ราคา ที่ดิน เป็น เงิน 61,050 บาท ให้ แก่จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 ใน วัน จดทะเบียน โอน ที่ดิน ดังกล่าว

จำเลย ที่ 1 ให้การ ว่า จำเลย ที่ 1 ขาย ที่ดิน ให้ แก่ จำเลย ที่ 3 และ ที่ 4 เนื่องจาก เป็น ผู้เช่า ที่ดิน มีสิทธิ ซื้อ ที่ดิน ได้ ก่อน ใน ราคาที่ เจ้าของ ที่ดิน ประสงค์ จะขาย และ เนื่องจาก ผล การ เสนอ ขาย ยัง ไม่เป็นที่ แน่นนอน ว่า จำเลย ที่ 1 จะ ต้อง ขาย ให้ โจทก์ ยัง ไม่ได้ ตกลง รับ ซื้อจาก จำเลย ที่ 1 และ ไม่มี กำหนด เวลา ว่า จะ รับ ซื้อ เมื่อใด โจทก์ เพิ่งจะ แจ้ง ให้ จำเลย ที่ 1 ทราบ ว่า ตกลง รับ ซื้อ ตาม สำเนา หนังสือ แจ้งลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2531 แต่ จำเลย ที่ 1 ก็ ไม่ได้ รับ หนังสือ ดังกล่าวจน กระทั่ง โจทก์ มา ฟ้อง เป็น คดี นี้ จึง ทราบ ทั้ง เป็น เวลา ล่วงพ้น กำหนด 1 ปี จึง ไม่ ผูกมัด จำเลย ที่ 1 จำเลย ที่ 1 ยัง ไม่ได้ รับ เงิน ค่าที่ดินจาก โจทก์ ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลย ที่ 2 ให้การ ว่า จำเลย ที่ 2 ไม่รู้ เห็น เกี่ยวกับการ ตกลงทำ สัญญา ระหว่าง จำเลย ที่ 1 กับ โจทก์ และ กับ จำเลย ที่ 3 และ ที่ 4 จำเลย ที่ 2 เป็น มารดา ของ นาย ทุเรียน ผู้ตาย และ เป็น ทายาท ผู้มีสิทธิ ได้รับ มรดก เพียง คน เดียว จำเลย ที่ 2 ได้ ไป ติดต่อ ขอรับ มรดก ของนาย ทุเรียน แต่ เนื่องจาก จำเลย ที่ 2 มี สัญชาติ จีน เจ้าหน้าที่ แจ้ง ว่า ไม่สามารถ เป็น เจ้าของ ที่ดิน ได้ จึง ต้อง ยก ให้ จำเลย ที่ 1 ซึ่ง เป็น บุตรชาย จำเลย ที่ 2 มิได้ มี เจตนา ทุจริต และ ไม่ได้ สมคบ กับจำเลย ที่ 1 เพื่อ จะ ฉ้อโกง โจทก์

จำเลย ที่ 3 และ ที่ 4 ให้การ ว่า รับ ว่า เป็น ผู้เช่า ที่ดิน ตาม ฟ้องจริง เมื่อ ต้น ปี 2531 นาย ทุเรียน ถึงแก่ความตาย ที่ดิน ตาม ฟ้อง เฉพาะ ส่วน ของ นาย

ทุเรียน จึง ตกเป็น ของ จำเลย ที่ 2 และ จำเลย ที่ 2 ได้ ยกให้ จำเลย ที่ 1 หลังจากนั้น จำเลย ที่ 1 จะขาย ที่ดิน ตาม ฟ้องให้ แก่ นาย ลี โกลากุล แต่ นาย ลี เห็นว่า จำเลย ที่ 3 และ ที่ 4 เข้า ที่ดิน ดังกล่าว ทำนา อยู่ จึง ไป บอก ให้ จำเลย ที่ 3 และ ที่ 4 ทราบและ จำเลย ที่ 3 และ ที่ 4 ได้ ตกลง ซื้อ ที่ดิน แปลง ดังกล่าว ใน ราคา ไร่ ละ 8,000 บาท โดย ทำ สัญญาซื้อขาย และ จดทะเบียน โอน เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2531 จำเลย ที่ 3 และ ที่ 4 ซื้อ ที่ดิน ตาม ฟ้อง โดย สุจริต มีค่า ตอบแทน โจทก์ ไม่มี สิทธิ ฟ้อง เพิกถอน นิติกรรม สัญญาซื้อขาย ระหว่าง จำเลย ที่ 1 กับ จำเลย ที่ 3 และ ที่ 4

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา โจทก์ ว่า โจทก์ ได้รับความคุ้มครอง พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 หรือไม่ พิเคราะห์ แล้ว พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 32 บัญญัติ ว่า "เมื่อ ได้ มีพระราชกฤษฎีกา กำหนด เขต ปฏิรูป ที่ดิน ใช้ บังคับ ใน ท้องที่ ไต และ ส.ป.ก.ได้ จัดซื้อ หรือ เวนคืน ที่ดิน แปลง ไต แล้ว ให้สิทธิ ของ ผู้ เข้า ใน ที่ดินแปลง นั้น ตาม สัญญาเช่า หรือ ตาม กฎหมาย ว่าด้วย การ ควบคุม การเช่านาเป็น อัน สิ้นสุด ลง " เห็นว่า ตาม บทบัญญัติ ของ กฎหมาย ดังกล่าว กำหนดไว้ ชัด ว่า เมื่อ สำนักงาน ปฏิรูป ที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม จัดซื้อ ที่ดินแล้ว สิทธิ ของ ผู้เช่า ที่ดิน ตาม สัญญาเช่า หรือ ตาม กฎหมาย ว่าด้วยการ ควบคุม การ

เช่านา ต้อง สิ้นสุด ลง ซึ่ง เป็น ผล ของ กฎหมาย โดย ไม่ต้องคำนึง ถึง ผู้เช่า จะ เป็น ใคร หรือ เช่า อยู่ ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมการเช่านา หรือไม่ เมื่อ ข้อเท็จจริง ได้ความ ว่า จำเลย ที่ 1 และนาย ทูเรียน ผู้ตาย บุตร ของ จำเลย ที่ 2 ได้ ทำ สัญญาจะซื้อจะขาย ที่ดิน ให้ แก่ โจทก์ ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 7 แล้ว ก็ ถือว่า สัญญาเช่า ที่ดินที่ มี อยู่ ระหว่าง จำเลย ที่ 1 และ นาย ทูเรียน กับ จำเลย ที่ 3 ได้ สิ้นสุด ลง แล้ว จำเลย ที่ 1 และ นาย ทูเรียน ไม่จำเป็นต้อง บอกกล่าว ให้ จำเลย ที่ 3 ผู้เช่า ซื้อ ที่ดิน ก่อน หรือ และ ไม่ต้อง คำนึง ถึง ว่าจำเลย ที่ 3 จะ ต้อง ทราบ ก่อน ว่า จะ มี การ ซื้อ ขาย ที่ดิน กัน หรือไม่สำหรับ พระราชบัญญัติ การเช่าที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 นั้นก็ เป็น กฎหมาย ที่ บัญญัติ สืบเนื่อง มาจาก พระราชบัญญัติ ควบคุม การเช่านาพ.ศ. 2517 ซึ่ง ถูก ยกเลิก ไป ที่ ต้อง แก้ไข ยกเลิก ก็ เพราะ พระราชบัญญัติควบคุม การเช่านา พ.ศ. 2517 มี รายละเอียด ไม่ เหมาะสม แก้ไข เพื่อ ให้สมบูรณ์ และ มี ประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น หา ได้ แก้ไข ให้ มีผล กระทบ ถึงพระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ไม่ผู้เช่า ย่อม อยู่ ใน บังคับ ที่ จะ ต้อง ปฏิรูป ตาม มาตรา 32 นี้ ด้วยจำเลย ที่ 3 จึง ไม่อาจ อ้าง สิทธิ ตาม พระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มา ยัน โจทก์ ได้ หนึ่ง เกี่ยวกับ จำเลย ที่ 2 นั้น จำเลย ที่ 2 เป็น ผู้รับมรดก ของ นาย ทูเรียน จึง ต้อง รับ ไป ทั้ง สิทธิ และ หน้าที่ ตาม สัญญาจะซื้อขาย ด้วย จำเลย ที่ 2 จะ ต้องจด ทะเบียน โอน ที่ดิน ให้ แก่ โจทก์ ตาม สัญญาจะซื้อขาย จำเลย ที่ 2ได้ ยก ที่ดิน ที่ เป็น มรดก ให้ แก่ จำเลย ที่ 1 โดยเสนอหา โจทก์ จึง มีสิทธิที่จะ ร้องขอ ให้ เพิกถอน ได้ ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษา มา นั้น ศาลฎีกาไม่เห็น พ้อง ด้วย ฎีกา โจทก์ ฟังขึ้น แต่ อย่างไร ก็ ดี คดี นี้ ศาล จะ มีคำพิพากษา ให้ บังคับ ตาม คำขอ ของ โจทก์ ได้ ก็ ต่อเมื่อ ข้อเท็จจริงฟังได้ ว่า จำเลย ทั้ง สี่ ทำนิติกรรม ตาม พ้อง โดย รู้ อยู่ ว่า จะ เป็น ทางให้ โจทก์ เสียเปรียบ ปัญหา ดังกล่าว นี้ ศาลชั้นต้น วินิจฉัย ว่า จำเลยที่ 3 และ ที่ 4 ซึ่ง เป็น บุคคลภายนอก ซื้อ ที่ดินพิพาท มา โดยสุจริตโจทก์ จึง

ไม่มี สิทธิ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน นิติกรรม ชื่อ ขาย ระหว่างจำเลย ที่ 1 กับ จำเลย ที่ 3 และ ที่ 4 ทั้ง ไม่อาจ เพิกถอน นิติกรรมยกให้ ที่ดินพิพาท ระหว่าง จำเลย ที่ 2 ผู้ ให้ กับ จำเลย ที่ 1 ผู้รับ ให้ซึ่ง เป็น นิติกรรม ที่ เกิดขึ้น ก่อน ที่ จำเลย ที่ 1 จะ โอน ขาย ให้ แก่จำเลย ที่ 3 และ ที่ 4 ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237ประกอบ ด้วย มาตรา 238 และ โจทก์ ก็ อุทธรณ์ ใน ปัญหา นี้ ต่อมาแต่ ศาล อุทธรณ์ ยัง มิได้ วินิจฉัย ปัญหา ดังกล่าว ไว้ แม้ คู่ความ จะ ได้นำสืบ ข้อเท็จจริง กัน มา เสร็จสิ้น เพียงพอ ที่ ศาลฎีกา จะ วินิจฉัยประเด็น ดังกล่าว ได้ ก็ ตาม แต่ เพื่อให้การ วินิจฉัย เป็น ไป ตามลำดับชั้น ศาล จึง ให้ ย่อนสำนวน ไป ให้ ศาล อุทธรณ์ เป็น ผู้วินิจฉัย ในปัญหา ข้อ นี้ "

พิพากษายก คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ ให้ ศาลอุทธรณ์ พิจารณา คดีเฉพาะ ปัญหา ว่า จำเลย ทั้ง สี่ ทำนิติกรรม ตาม ฟ้อง ทั้งที่ รู้ อยู่ ว่าจะ เป็น ทาง ให้ โจทก์ เสียเปรียบ หรือไม่ แล้ว พิพากษา ใหม่ ตาม รูปคดี

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |